摘要：

面对高额关税，美国进口商正广泛运用“首次销售”规则等合法策略压低税负。该规则允许以供应链首笔交易价而非最终采购价为计税基础，可大幅节税。据估算，2025年，进口商借此合计少缴约457亿美元关税，有效缓冲了进口商品价格涨幅。随着国会酝酿立法封堵，这一做法正面临政策收紧压力。

美国企业正借助一套成熟的法律策略大幅压低关税账单，其中以“首次销售”规则为核心的司法先例尤为有效。据估算，2025年进口商通过该规则及其他方式合计少缴约457亿美元关税。这一做法已引发国会两党联手推进立法，试图加以封堵。

“首次销售”规则是美国海关的一项估价原则。根据该规则，当商品经由中间商多次转手销往美国时，进口商可以依据制造商与中间商之间的首次交易价格（而非中间商对美出口的最后价格）来计算关税。这意味着，**进口商可选择按最低的初始交易价报关，从而合法降低关税基数，减少税负。**

《华尔街日报》报道称，路易斯安那州共和党参议员比尔·卡西迪与罗德岛州民主党参议员谢尔登·怀特豪斯已于今年2月**联合提出法案，要求终止“首次销售”规则的适用。**白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗公开表示支持，并指出华盛顿的律师事务所正利用这一漏洞，削弱特朗普关税政策的实际效力。

白宫发言人库什·德赛（Kush Desai）则警告称：

> “特朗普政府对总统关税政策的完整性高度重视，外国出口商在试图破坏美国关税制度之前应三思而行。”

从市场层面来看，**这一系列规避手段在一定程度上解释了为何关税大幅上调后，通胀并未如预期般飙升。**数据显示，2025年进口耐用品价格全年仅上涨1.3%，远低于多数经济学家此前的预测。

"首次销售"规则如何运作

"首次销售"规则源于1980年代确立的法律先例，**其核心逻辑是允许进口商以供应链中最早一笔交易的价格作为关税计税基础，而非以其实际支付给中间商的价格申报。**

以一张沙发为例：若制造商以200美元将其卖给贸易商，贸易商再以300美元转售给美国零售商。在50%关税税率下，按常规申报方式，美国进口商需缴纳150美元关税；但若援引"首次销售"规则，以200美元作为申报价值，则关税仅为100美元，较前者节省三分之一。

国际贸易律师、Dorsey & Whitney合伙人戴夫·汤森德（Dave Townsend）表示：

> **"如果关税无法避免，那么降低税负的唯一途径，就是在一定程度上调整申报价值。"**

另一种常见做法是"拆分计价"（unbundling），即将保险、运输等通常不计入关税基础的费用从申报价值中剥离，仅就产品的制造成本部分缴税，从而进一步压缩税负。

规避效果显著，通胀压力低于预期

上述策略的实际效果已在宏观数据中有所体现。宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn Wharton Budget Model）估算，**2025年进口商通过提前备货、适用“首次销售”规则等多种应对方式，合计少缴关税约457亿美元。**

耶鲁大学预算实验室（Yale Budget Lab）的分析显示，2025年1月至11月，进口耐用品价格同比仅上涨1.3%，远低于经济学界此前的普遍预期。同期，整体通胀亦呈现放缓态势。

此前，“首次销售”规则因所需文件繁琐，在关税水平较低时鲜有企业问津。而随着关税税率大幅攀升，相关播客和网络研讨会迅速普及这一策略，律师们表示，该做法在业内已相当普遍。

操作门槛与合规风险并存

尽管“首次销售”规则在法律上合法，实际操作中仍面临多重障碍。

海关官员对突然大幅下调申报价值的进口商保持高度警惕，担忧其中可能存在欺诈风险。对于中小企业而言，所需履行的文件准备程序及相应的法律费用，往往令其望而却步。此外，申请适用“首次销售”价格还必须证明，在最初那笔交易发生时，货物已明确指向美国市场，这一举证要求颇为严格。

与此同时，来自亚洲工厂的中间贸易商并不总是愿意披露真实的制造成本。不过，律师们表示，随着越来越多的美国买家要求供应链透明，贸易商若不配合便可能面临失去订单的风险，其态度正在逐步转变。

作为1980年代率先开创这一策略的国际贸易律师事务所，Sandler, Travis & Rosenberg专门聘用前海关官员协助审核文件、排查风险。该所合伙人马克·塞格里斯特（Mark Segrist）表示：

> “我们的目标是建立一条清晰完整的文件链，不仅要在纸面上站得住脚，在实质内容上也必须经得起审查。”

国会立法施压，行业协会反弹

立法层面的压力正在持续加剧。参议员卡西迪（Cassidy）与怀特豪斯（Whitehouse）联合提出的**法案若获通过，将直接封堵“首次销售”这一合法节税路径。**该法案已获得白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗（Peter Navarro）的公开背书。

对此，美国出口商和进口商协会表示反对，认为若进口商被迫缴纳更高关税，最终成本将转嫁给消费者。该协会强调：

> “现行的首次销售制度经过了严格审查，具备完善的结构和执行机制。”

该法案能否推进，将在很大程度上决定企业是否还能继续依赖这一策略对冲关税压力，也将直接影响特朗普关税政策的实际征收效果。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领
* 同一用户免费领取一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取
限免

65 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论